

1500341-05.2021.8.26.0587

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Comarca: São Sebastião

Foro: Foro de São Sebastião

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... trabalha na delegacia de combate ao tráfico de entorpecentes. Disse que aportou através da seccional, via disk denuncia, algumas denúncias noticiando o envolvimento de Danilo com o tráfico de drogas, sendo que ele comercializava entorpecentes e também fazia o cultivo de alguns vasos de "Cannabis sativa L". Realizaram atividade de campo com o fim de verificar a veracidade, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião

Foro de São Sebastião

Vara Criminal

Rua Emidio Orselli, 333, Sao Sebastiao - SP - cep 11600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500341-05.2021.8.26.0587 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500341-05.2021.8.26.0587 - Controle nº 2021/000645

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

A APURAR e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Vistos.

Nos termos da denúncia juntada às fls. 86/88, no dia no dia 29 de abril de 2021, por volta das 06h40min, na Rua Sereia, nº 302, bairro Cigarras, nesta cidade e comarca de São Sebastião/SP, DANILO CARVALHO BONORA, qualificado à fl. 60, semeava e cultivava, planta que servia de matéria-prima para a preparação de drogas, consistente em 04 (quatro) mudas de "maconha", 44 (quarenta e quatro) sementes de maconha e 01 (uma) porção do mesmo entorpecente, drogas que causam dependência química e psíquica, além de 01 (um) aparelho celular, marca Xiaomi, 02 (dois) pacotes com centenas de sacolés utilizados para embalar drogas e 17 (dezessete) embalagens de papel seda, melhores descritos no boletim de ocorrência de fls. 16/18, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 49/51 e laudo químico toxicológico de fls. 55/57.

Em razão destes fatos, o réu DANILO CARVALHO BONORA, qualificado à fl. 60, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, §1º, inciso II, da Lei nº 11.343/06.

Diante da representação por parte da D. Autoridade Policial da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes - DISE, de São Sebastião - SP, com fulcro no

artigo 311 do Código de Processo Penal, foi decretada a prisão preventiva do denunciado DANILO, qualificado nos autos, uma vez presentes os requisitos constantes dos artigos 312 c/c 313, também do CPP, e deferida a busca e apreensão na residência dele (autos em apenso sob nº 1500386-09.2021.8.26.0587).

A denúncia foi recebida (fls. 92/93) e o réu foi citado (fls. 108) e apresentou resposta à acusação (fls. 121/130). Mantido o recebimento da denúncia (fls. 135/137), em instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, uma testemunha arrolada pela defesa, sendo o réu ao final interrogado (fls. 185/186).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido inserto na denúncia, para que DANILO CARVALHO BONORA seja condenado como incurso no artigo 33, §1º, inciso II, da Lei nº 11.343/06.

Ao passo que a Defesa, em alegações finais (fls. 217/221) pugnou pela absolvição do réu, em conformidade com o art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, postulou pela desclassificação do delito previsto no art. 33, §1º, II, para o crime previsto no art. 28, §2º, ambos da Lei nº 11.343/2006. Na hipótese de condenação, requereu a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no §4º, do art. 33, da lei de drogas, em seu grau máximo, requerendo, também, seja substituída a pena corporal por restritiva de direitos e, por fim, o direito do acusado de recorrer em liberdade.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares.

No mérito, o pedido é procedente.

A materialidade delitiva está estampada no boletim de ocorrência de fls. 16/18, relatório policial (fls. 5/12), relatório policial, incluindo trocas de mensagens via whatsapp (fls. 22/43), laudo de constatação (fls. 49/51); laudo químico toxicológico (fls. 55/57) e prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria é igualmente certa e repousa sobre a pessoa do réu.

O policial civil, BRUNO CARDOSO DA SILVA E SOUSA, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou que trabalha na delegacia de combate ao tráfico de entorpecentes. Disse que aportou através da seccional, via disk denuncia, algumas denúncias noticiando o envolvimento de Danilo com o tráfico de drogas, sendo que ele comercializava entorpecentes e também fazia o cultivo de alguns vasos de "Cannabis sativa L". Realizaram atividade de campo com o fim de verificar a veracidade, fizeram o levantamento do imóvel do réu, identificaram Danilo e passaram a acompanhá-lo. No local visualizaram uma movimentação condizente com as informações. Continuaram com as investigações e conseguiram acesso a rede social de Danilo, com algumas fotos, com o fundo de uma das fotos com o vaso de plantação de maconha, o fundo da foto deixava claro que se tratava da residência que estavam investigando. Realizavam uma investigação em paralelo na região do bairro Topolândia para inibir o tráfico de drogas e em uma atividade de campo, se depararam com Danilo conversando com alguns adolescentes o que fez com que confirmasse as suspeitas. Fizeram um relatório e foi representado um mandado de busca, cumpriram o mandado e localizaram três vasos com plantações de maconha, além de sementes da droga, alguns pacotes de seda para cigarro e sacolés, utilizados para acondicionar porções de maconha para venda, além do aparelho celular do réu. Em análise ao aparelho celular do réu, constataram inúmeras conversas voltadas ao tráfico de drogas, em que ele negociava a compra e venda de drogas, negociava com pessoas conhecidas do meio policial como gerentes de biqueiras, dizendo que estaria nesse meio e trazendo maconha de boa qualidade - skank - e iria comercializá-la por R\$ 60,00 cada grama, inclusive ele dizia que havia perdido uma remessa de drogas que havia sido apreendida nos correios, pela polícia rodoviária. Ao Defensor respondeu: dois policiais participaram da campana no imóvel do réu em dois dias; tirou fotos do imóvel; a rua do acusado não tem saída; necessita ficar velado para evitar suspeitas e "queimar o trampo"; terceiras pessoas - possivelmente envolvidas - ainda estão sob investigação.

No mesmo sentido foram os relatos do policial FÁBIO ALEXANDRE ALVES FARIAS, em nada divergindo o depoimento de ambos. Acresceu que localizaram também uma porção de

maconha juntamente com os demais petrechos. Acresceu que o réu dizia nas mensagens no celular dele que tinha maconha pra vender que conseguia com fazendeiros de maconha do Mato Grosso e poderia fornecer arma de fogo também. Ao Defensor respondeu: dois policiais participaram da campana no imóvel do réu; a campana foi rápida, cerca de uma hora; não se recorda quem tirou fotos do imóvel; percebeu movimentação suspeita de pessoas no local; a rua do acusado não tem saída; chamaria atenção caso permanecessem muito tempo no local; não se recorda se no local havia câmara de monitoramento; no terreno haviam ao menos duas moradias, sendo uma delas em construção.

A testemunha da defesa, NOELY SANTOS DA SILVA, ouvida na condição de informante, limitou-se a descrever a conduta o réu e o cotidiano dos vizinhos. Narrou que residia no mesmo terreno em que o acusado foi preso. Há monitoramento no bairro. Na residência ao lado haviam câmeras de monitoramento. Nunca viu atividade suspeita ou movimentação de pessoas no local. Não presenciou o trabalho dos policiais.

O réu DANILO CARVALHO BONORA negou a prática delitiva. Admitiu que as mudas de "maconha" eram de sua propriedade, todavia negou envolvimento com o tráfico.

Afirmou que plantou apenas para o seu consumo pessoal. Disse que laborava como motorista de aplicativo - UBER - e ficava em tal atividade durante todo o dia.

Admitiu, ainda, a propriedade do papel de seda - pois gosta de utilizar tabaco orgânico - e adquire de caixa fechada, em razão do custo e das centenas de sacolés, salientando que foram adquiridas para fazer "gelinho" para o filho dele. Admitiu que trocou mensagem de cunho pessoal, "mas não para traficar". Estava plantando para ter um produto de melhor qualidade. Quanto era menor de idade, foi processo pelo artigo 155, do Código Penal. Ao Ministério Público respondeu: o conteúdo das trocas de mensagens via whatsapp são relacionados às séries que assiste na Netflix. Ao Defensor respondeu: Trabalhava como motorista de Uber; percebia a quantia de R\$ 1.500,00 por semana; o celular do interrogando ficou na Delegacia para verificação. Pois bem.

As declarações do réu não demonstraram harmonia com a dinâmica dos fatos comprovados nos autos. A versão dada por ele é dissonante do que fora apurado durante a instrução criminal. Os argumentos, portanto, mostram-se inverossímeis, por não encontrarem respaldo fático. Percebe-se, enfim, no discurso, o nítido intuito de eximir-se da responsabilização penal, razão pela qual a versão por ele apresentada não pode ser aceita. Ademais, o réu não arrolou clientes que pudessem comprovar sua ocupação lícita.

Por outro lado, os policiais prestaram depoimentos coesos, em conformidade com as provas dos autos, sob o crivo do contraditório e gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que os policiais tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação.

Vê-se, pois, que os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo confirmaram a prática do delito de tráfico de drogas e estão em consonância com os demais elementos constantes dos autos, não havendo que se falar em falta de provas. Ademais, nada há que pudesse, ainda que superficialmente, colocar em dúvida a lisura do trabalho policial, pelo que o decreto condenatório é solução inevitável. Por derradeiro, observo através do Relatório de Investigação nº 13/2021 (fls. 22-43) que foram amealhados elementos de prova que implicam cabalmente o acusado no crime de tráfico de drogas.

Através de conversas no aplicativo de mensagens "Whatsapp" foi possível comprovar a materialidade do tráfico de drogas praticado por Danilo Carvalho Bonora. Dentre as diversas conversas, destaco:

No dia 27/04/2021 Danilo conversa com o contato salvo como "Índia Nádia" n. (12) 9.8246-7563 e oferece a droga haxixe para ela colocar em sua "loja" (ponto de venda de drogas) - Fls. 23.

No dia 27/04/2021 Danilo conversa com o contato salvo como "Kaká Hematita" n. (12) 9.9171-0385 e oferece uma maconha de boa qualidade identificada como "Lemon Kush". No áudio encaminhado às 18h:53min com duração de 18 (dezoito) segundos Danilo diz o seguinte: "Fala ai mano, esse ai é do parceiro ali que chegou, os meus eu ainda tô aguardando, mas nós já tá com esse aqui que o mano foi lá buscar uma cota, tá

ligado? Ai ele pegou, foi de ônibus, aí nós tá com esse aqui mano, tá ali em Caragua, tá tendo mano, é R\$ 60,00 a G (grama), tá ligado? Mínimo de 10 G nós tá passando, 600 conto."

Dessa forma, após análise no telefone celular marca Xiaomi de cor azul, Imei's n. 86612204043689698 e 86612204148689098, habilitado com a linha telefônica n. (12) 9.9210-1986, de propriedade de Danilo Carvalho Bonora, restou comprovado que Danilo possui participação no delito de tráfico de drogas, realizando a comercialização principalmente de maconha, skunk e haxixe.

Existe um nexo íntimo entre o ônus de provar e o ônus de alegar, de modo que, estando as partes em condição de igualdade, alegar e não provar é o mesmo que nada alegar. Desta forma, não há qualquer elemento indicativo que pudesse colocar em xeque a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

Destarte, o conjunto probatório é suficientemente harmônico e coeso a ponto de legitimar o decreto de condenação pelo crime de tráfico, não sendo o caso de aplicação do princípio in dubio pro reo nem de desclassificação para o delito previsto no art. 28, §2º, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Saliente-se que para a caracterização do crime de tráfico não é necessária a efetiva comercialização das substâncias, que já se consuma pelo fato do agente, nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06: "Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

Nesse sentido, decisão do colendo Supremo Tribunal Federal: "A noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª T. HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

O fato do acusado declarar a condição de usuário não o impede de, também, comercializar a droga, conduta corriqueira até como forma de sustentar o vício (TJSP; Apelação Criminal 1500083-31.2019.8.26.0630; Relator (a): Figueiredo Gonçalves; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 03/06/2020; Data de Registro: 03/06/2020).

Diante de tais circunstâncias, impõe-se a condenação do acusado como incurso no artigo 33, §1º, inciso II, da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, sopesados os critérios estabelecidos nos art. 59 e 60 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo em fls. 89/90 e fl. 91 que o réu não ostenta Maus antecedentes. Entendo também não ser o caso de aumento da pena em razão da quantidade de entorpecente apreendido (12 supositórios plásticos contendo 5g de cocaína e uma porção contendo 5g de maconha), na medida em que a situação do caso concreto, a meu ver, não desborda do que é esperado ordinariamente nos crimes de tráfico de entorpecentes. Assim, fixo a pena base no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias legais agravantes e atenuantes, mantenho a pena provisória inalterada.

Na terceira fase, verifico estar presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, levando-se em conta a primariedade do acusado e a ausência de indícios concretos de que se dedicasse às atividades criminosas antes do dia dos fatos ou que integrasse organização criminosa. Dessa forma, diminuo a pena na fração de 2/3, resultando assim uma pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Tendo em vista a quantidade de pena aplicada, a primariedade e a ausência de Maus antecedentes por parte do acusado, fixo o regime inicial aberto (art. 33, §2º e §3º, CP), em consonância e harmonia com a dosimetria da pena.

Consoante a Resolução do Senado Federal no 5/2012, tendo em vista a quantidade de pena aplicada e a primariedade, bem como que as circunstâncias judiciais do caso concreto não indicam objetivamente a insuficiência da medida, de per si, estão preenchidos os requisitos do art. 44, caput e §2º, do Código Penal, razão pela qual

substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos de: 1) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na forma a ser determinada pelo Juízo da Execução, e 2) limitação de fim de semana, na forma do art. 48 do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, CONDENO o acusado DANILO CARVALHO BONORA, qualificado nos autos, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, no regime prisional inicial aberto, e ao pagamento, por infração ao artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistente em 1) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na forma a ser determinada pelo Juízo da Execução, e 2) limitação de fim de semana, na forma do art. 48 do Código Penal.

Fixa-se cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica do réu. Oportunamente, intime-se para pagamento das multas.

Concedo ao réu o direito de permanecer em liberdade, na hipótese de interposição de recurso, em razão da pena aplicada, por ser primário e, por não mais estarem presentes os requisitos legais da prisão preventiva.

Quanto ao telefone celular e objetos apreendidos (fls. 17), comunique-se a Autoridade Policial para que determine sua destinação, na forma do artigo 516 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça: "Art. 516. Findo o processo, o inquérito policial, o termo circunstanciado ou o procedimento de apuração de ato infracional, não havendo deliberação judicial noutro sentido, será comunicada à Autoridade Policial para que dê destinação aos objetos, na forma dos artigos 120 a 123 e 133 do CPP".

Oficie-se à Delegacia autorizando a destruição das drogas apreendidas.

Sem prejuízo da expedição do necessário para intimação pessoal do réu, expeça-se o necessário quanto ao telefone celular, objetos e às drogas.

Condeno o réu a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anotada gratuidade, a qual resta deferida, nos termos do artigo 13, da Lei 1.060/50.

Cumpra-se

P.I.C.

Sao Sebastiao, 07 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA